

동해·묵호항 예선운영세칙 일부개정(안)

1. 개정이유

- 「예선운영 및 업무처리요령」 제6조(예선사용기준) 동해지방예선 운영협의회의 결과에 따라 예선사용기준 변경 필요

2. 주요내용

- 동해지방예선운영협의회 회의 결과에 따른 예선사용기준 개정(제4조)
 - 필요예선 사용마력 범위, 총 사용할 예선 마력급 변경

선박크기(총톤수)	변경 전		변경 후	
	필요예선 사용마력 범위	사용할 예선 마력급	필요예선 사용마력 범위	사용할 예선 마력급
5천톤 이상 1만톤 미만	3,000 ~ 4,000	2천마력급 1 1천마력급 1	2,000 ~ 4,000	2천마력급 2

- 「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라 이해하기 어려운 용어와 표현을 알기 쉽게 정비
- 재검토 기한 도래에 따른 기한 연장(제9조)

3. 참고사항

- 관계법령 : 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제23조
- 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 합 의 : 해당기관 없음
- 기 타 : 신·구조문대비표

동해·묵호항 예선운영세칙 일부개정고시안

동해·묵호항 예선운영세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「예선운영 및 업무처리요령」(해양수산부 고시 2015-135호)"을 "「예선운영 및 업무처리요령」"으로 한다.

제3조제1항 중 "사용하고자 하는 자"를 "사용할 경우에"로, "요청하여야"를 "요청해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "신청하여야 하고"를 "신청해야 하고"로, "신청하여야 한다"를 "신청해야 한다"로 한다.

제4조제1항을 다음과 같이 한다.

「예선운영 및 업무처리요령」 제6조제1항에 따른 예선사용기준은 다음과 같다.

선박크기 (총톤수)	필요예선 사용마력 범위	사용할 예선		비고
		척수	마력급	
5천톤 미만	1,000 ~ 2,000	1	2천마력급 1	
5천톤 이상 1만톤 미만	2,000 ~ 4,000	2	2천마력급 2	
1만톤 이상 2만톤 미만	4,000 ~ 6,000	2	3천마력급 2	공선 및 톤수에 따라2천마력사용
2만톤 이상 3만톤 미만	6,000 ~ 8,000	3	3천마력급 2 2천마력급 1	공선시3천마력급 2척 사용
3만톤 이상 4만톤 미만	7,000 ~ 9,000	3	3천마력급 2 2천마력급 1	
4만톤 이상	10,000이상	3	4천마력급 1 3천마력급 2	

제4조제2항 중 "항계"를 "수상구역"으로 하고, 같은 항 및 제3항 중 "감안하여"를 각각 "고려하여"로 하며, 같은 항 중 "제1항 규정"을 "제1항"으로 하고, 같은 조 제5항 중 "2천톤미만"를 "2천톤 미만"로 하며, 같은 조 제6항 중 "당해"를 "해당"으로, "해상 교통관제센터"를 "동해항해상교통관제센터"로 하고, 같은 조 제7항 중 "인정하는"을 "인정할"로 한다.

제5조제2항 본문 중 "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로 하고, 같은 항 단서 중 "「선박입출항법」 제24조제3항 및 「예선운영 및 업무처리요령」 제4조제6항"을 "「선박입출항법」 제24조제3항 및 「예선운영 및 업무처리요령」 제4조제6항"으로 한다.

제6조제1항 중 "하여야 하며"를 "해야 하며"로, "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.

제7조제1항 중 "해상교통관제센터"를 "동해항해상교통관제센터"로, "응하여야"를 "응해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "지체없"을 "지체 없"으로, "해상교통관제센터에 보고하여야"를 "동해항해상교통관제센터에 보고해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제2항의 규정에 의한 보고 후에는"을 "제2항에 따른 보고 후"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제8조제1항제1호 중 "예선사용자에 의하여"를 "예선사용자가"로 하고, 같은 조 제2항 중 "예선업자는 「선박입출항법시행규칙」 제13조"를 "예선업자는 「선박입출항법 시행규칙」 제13조"로, "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제9조 중 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령령 제334호)"을 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"으로, "2019년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙

이 세칙은 고시한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안	개정사유
제1조(목적) 이 세칙은 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 및 「예선운영 및 업무처리요령」(해양수산부 고시 2015-135호)에서 지방해양수산청장에게 위임한 사항을 정하여 예선의 효율적 관리·운영을 도모함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- 「예선운영 및 업무처리요령」- ----- ----- ----- ----- -----.	근거 고시 변경에 따른 고시 번호 삭제
제3조(예선의 사용절차) ① 예선을 사용하고자 하는 자는 제4조의 예선사용기준에 맞게 전화 및 FAX 등을 이용하여 예선업자에게 예선사용을 요청하여야 한다.	제3조(예선의 사용절차) ① ----- - 사용할 경우에----- ----- ----- ----- 요청해야 -----.	「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라 용어 변경
② 예선사용자는 예선작업 12시	② -----	「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라

간 전까지 신청하여야 하고 이를 변경할 경우 5시간 전까지 변경 신청하여야 한다.

③ (생 략)

제4조(예선사용기준) ① 「예선운영 및 업무처리요령」 제6조제1항의 규정에 의한 예선사용기준은 다음과 같다.

선박크기 (총톤수)	필요예선 사용마력 범위	사용할 예선		비고 (예선사용료 적용)
		척수	마력급	
5천톤 미만	1,000 ~ 2,000	1	2천마력급 1	
5천톤 이상 1만톤 미만	3,000 ~ 4,000	2	2천마력급 1 1천마력급 1	
1만톤 이상 2만톤 미만	4,000 ~ 6,000	2	3천마력급 2	공선 및 톤수에 따라 2천마력 사용
2만톤 이상 3만톤 미만	6,000 ~ 8,000	3	3천마력급 2 2천마력급 1	공선시 3 천마력급 2 척 사용
3만톤 이상 4만톤 미만	7,000 ~ 9,000	3	3천마력급 2 2천마력급 1	
4만톤 이상	10,000이상	3	4천마력급 1 3천마력급 2	

----- 신청해야 하고 -----

신청해야 한다.

③ (현행과 같음)

제4조(예선사용기준) ① 「예선운영 및 업무처리요령」 제6조제1항 에 따른 예선사용기준은 다음과 같다.

선박크기 (총톤수)	필요예선 사용마력 범위	사용할 예선		비고
		척수	마력급	
5천톤 미만	1,000 ~ 2,000	1	2천마력급 1	
5천톤 이상 1만톤 미만	2,000 ~ 4,000	2	2천마력급 2	
1만톤 이상 2만톤 미만	4,000 ~ 6,000	2	3천마력급 2	공선 및 톤수에 따라 2천마력 사용
2만톤 이상 3만톤 미만	6,000 ~ 8,000	3	3천마력급 2 2천마력급 1	공선시 3 천마력급 2척 사용
3만톤 이상 4만톤 미만	7,000 ~ 9,000	3	3천마력급 2 2천마력급 1	

용어 변경

동해지방예선운영협의회 회의 결과*
(동예협-‘24.2.21)에 따른 예선사용
기준 개정

* 「예선운영 및 업무처리요령」 제6조(예선
사용기준) 지방예선운영협의회의 협의를
거쳐 기준을 정할 수 있다

4만톤 이상	10,000이상	3	4천미력급 1 3천미력급 2	
--------	----------	---	--------------------	--

② 예선사용의 우선순위는 동해
· 묵호항 항계 내 입항순서로 하
되, 부두접안 여건, 하역 조건 등
을 감안하여 청장이 조정할 수
있다.

③ 본선 선장 또는 도선사가 기
상이나 해상상태, 선박의 길이,
화물의 종류 및 적재량 등을 감
안하여 항만시설의 보호와 선박
안전에 필요하다고 판단할 경우
에는 제1항 규정에도 불구하고
예선을 증감하여 사용할 수 있
다.

④ (생 략)

⑤ 총톤수 2천톤미만 선박은 본

② -----
----- 수상구역 -----

고려하여 -----
-.

③ -----

----- 고려하
여 -----
----- 제1
항-----
-----.

④ (현행과 같음)

⑤ ----- 2천톤 미만-----

「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라
용어 변경

「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라
용어 변경

단어 간 띄어쓰기 변경

선선장 또는 도선사가 예선사용이 필요치 않다고 판단되는 때에는 예선사용을 하지 아니할 수 있다.	----- ----- ----- -.	
⑥ 이·접안보조 장비를 설치한 선박의 <u>당해</u> 선장 또는 도선사는 <u>해상 교통관제센터</u> 와 협의하여 예선사용 여부를 결정할 수 있다.	⑥ ----- --- <u>해당</u> ----- - <u>동해항해상교통관제센터</u> ----- -----.	「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라 용어 변경
⑦ 청장은 항만시설 보호 및 선박안전확보를 위해 필요하다고 <u>인정하는</u> 경우에는 제5항 및 제6항에도 불구하고 예선을 사용하게 할 수 있다.	⑦ ----- ----- <u>인</u> <u>정할</u> ----- ----- -----.	「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라 용어 변경
제5조(타항지원) ① (생략)	제5조(타항지원) ① (현행과 같음)	
② 예선업자는 예선을 타항지원	② -----	단어 간 띄어쓰기 변경

하고자 하는 때에는 별지 제1호
서식에 의한 예선사업계획임시
 변경승인신청서를 청장에게 제
 출하여 승인 받아야 한다. 다만,
「선박입출항법」 제24조제3항
및 「예선운영 및 업무처리요
령」 제4조제6항에 따라 동해·
 묵호항과 타항만을 하나의 예선
 업으로 등록하였을 경우 타항지
 원 임시변경승인 절차를 받은 것
 으로 본다.

제6조(예선의 관리와 대기장소) ①
 예선업자는 보유예선에 대하여
 언제든지 예선작업이 가능하도
 록 필요한 조치를 하여야 하며,
 예선의 고장, 수리, 기타 사유로

----- 별지 제1호서
식-----

 ----- 「선
박입출항법」 제24조제3항 및
「예선운영 및 업무처리요령」
제4조제6항-----

 -----.

제6조(예선의 관리와 대기장소) ①

 ----- 해야 하며-----

「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라
 용어 변경

일정기간 예선작업을 할 수 없을 경우에는 그 내용을 사전에 서면으로 청장에게 보고하여야 한다.

② (생략)

제7조(해양사고 등 긴급상황 발생 시 조치) ① 예선업자는 기상악화에 의한 선박표류, 해난사고 등 긴급한 상황 발생 시에 해상교통관제센터, 예선사용자 등 관계자의 요청이 있을 시에 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

② 예선선장은 항만구역안 또는 부근에서 해양사고, 화재 등의 선박사고를 인지하였을 때에는 지체없이 사고장소 등을 가장 빠

----- 보고해야 -----.

② (현행과 같음)

제7조(해양사고 등 긴급상황 발생 시 조치) ① -----

----- 동해항해
상교통관제센터-----

----- 응해야 -----
-.

② -----

----- 지
체 없-----

기관명 변경 및 「알기 쉬운 법령
입안기준」에 따라 용어 변경

기관명 변경 및 단어 간 띄어쓰기

른 통신수단으로 해상교통관제 센터에 보고하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 보고 후에는 자체적으로 지원 가능한 범위 내에서 사고수습을 위한 조치를 하여야 한다.

제8조(예선의 예방력검사) ① 청장은 다음 각 호의 사유가 있을 때에는 예선의 선령에 관계없이 예방력검사의 실시를 명할 수 있다.

1. 예선사용자에 의하여 2회 이상 예방력 미달의 문제가 제기된 예선

2. (생략)

----- 동해항해상교통관제 센터에 보고해야 -----
-----.

③ 제2항에 따른 보고 후 -----

- 해야 -----.

제8조(예선의 예방력검사) ① -----

-----.

1. 예선사용자가 -----

2. (현행과 같음)

「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라 용어 변경

「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라 용어 변경

② <u>예선업자는 「선박입출항법시행규칙」 제13조의</u> 규정에 의거 예항력검사를 실시한 때에는 그 증서 사본을 실시완료일로부터 1 0일 이내에 청장에게 <u>제출하여야</u> 한다. 제9조(재검토 기한) 「<u>훈령·예규</u> <u>등의 발령 및 관리에 관한 규</u> <u>정</u>」(대통령령 제334호)에 따 라 이 고시에 대하여 <u>2019년 1월</u> <u>1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시 점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하 여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한 다.	② <u>예선업자는 「선박입출항법</u> <u>시행규칙」 제13조</u>----- ----- ----- ----- <u>제출해야</u> - ----. 제9조(재검토 기한) 「<u>훈령·예규</u> <u>등의 발령 및 관리에 관한 규</u> <u>정</u>」----- ----- <u>2024년 1</u> <u>월 1일</u> ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> ----.	단어 간 띄어쓰기 및 「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따라 용어 변경 단어 간 띄어쓰기 및 고시 시행일 설정
---	---	---